

AZALINA BINTI ABD LATIF
lwn.
FARIDUDIN BIN ABDUL HAMID

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

11 Ogos 2021/2 Muharam 1443H

Kes Rayuan No. 10000-041-0096-2020

(Bantahan Awal Terhadap Pemfailan Notis Rayuan)

Peguam Syarie Pemohon: Puan Siti Khadijah Binti Aminuddin daripada Tetuan M.A & Associates

Peguam Syarie Responden: Dato' Zainul Rijal Bin Abu Bakar dan Tuan Mohamad Shafiq Bin Ibrahim daripada Chambers of Zainul Rijal.

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini merupakan suatu permohonan Bantahan Awal oleh Pemohon terhadap rayuan yang difailkan oleh Responden melalui Kes Rayuan No. 10000-041-0077-2020. Melalui permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan suatu perintah bahawa:

- 1.1 Mahkamah meluluskan dan/atau membenarkan Bantahan Awal oleh Pemohon terhadap rayuan yang difailkan oleh Responden di Mahkamah Rayuan Syariah.
- 1.2 Mahkamah memerintahkan rayuan yang difailkan oleh Responden ditolak dan/atau digugurkan dan/atau dibuang dengan kos.

- 1.3 Mahkamah memerintahkan Responden membayar kos kepada Pemohon sebanyak RM5000.00.
 - 1.4 Lain-lain perintah yang difikirkan sesuai dan bermanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- 2) Antara alasan Pemohon memfailkan permohonan ini ialah:
- 2.1 bahawa Responden telah menyalahi aturan apabila memfailkan Notis Rayuan terhadap sesuatu perintah/keputusan YA Hakim Bicara yang bukan suatu keputusan akhir dalam kes berkenaan.
 - 2.2 Prosiding kes induk Tuntutan Harta Sepencarian melalui Saman No. 10400-017-0076-2019 masih lagi berjalan dan berterusan dan telah ditetapkan tarikh-tarikh pendengarannya pada 8 September 2020, 1 Oktober 2020, 22 Oktober 2020 dan 9 November 2020.
 - 2.3 Notis Rayuan yang difailkan oleh Responden menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.
- 3) Responden melalui Afidavit Jawapan yang diangkat sumpah pada 8 Disember 2020 menyatakan bahawa:
- 3.1 Notis Rayuan tersebut telah difailkan secara betul berdasarkan peruntukan undang-undang dan tidak bertentangan dengan Hukum Syarak kerana suatu keputusan telahpun dibuat oleh YA Hakim Bicara.
 - 3.2 Status kes rayuan tersebut adalah masih menunggu Borang MS30.
 - 3.3 Permohonan semakan bukanlah proses yang tepat dalam mengkaji semula keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara.
 - 3.4 Permohonan ini adalah suatu yang remeh temeh dan penyalahgunaan proses Mahkamah dan wajar ditolak dengan kos.

FAKTA KES

4) Pada 4 April 2019, Responden telah memfailkan Saman dan Pernyataan Tuntutan bagi kes Harta Sepencarian terhadap Pemohon melalui Saman No. 10400-017-0076-2019.

5) Pada 8 Oktober 2019, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada 3 Oktober 2019 melalui Permohonan No. 10400-041-0285-2019.

6) Pada 10 Ogos 2020, Mahkamah telah membuat keputusan berkaitan Permohonan Bantahan Awal tersebut.

“...

Mahkamah memerintahkan aset-aset berikut digugurkan dalam tuntutan harta sepencarian iaitu:

- (i) Rumah Pertama tersebut*
- (ii) Kereta Honda Civic No. Pendaftaran VBM5100*
- (iii) Van Nissan Vanette No. Pendaftaran WDS6892*

Manakala aset-aset berikut dibicarakan dalam kes Induk Tuntutan Harta Sepencarian.

- (i) Rumah Kedua tersebut*
- (ii) Kereta Honda CRV No. Pendaftaran VAA 5100*
- (iii) Kereta Toyota Hilux No. Pendaftaran WC 4222 N*
- (iv) Kereta Produa Alza No. Pendaftaran W 5195 D.”*

7) Pada 19 Ogos 2020, Peguam Syarie Responden telah memfailkan Notis Rayuan dan wakalah kepada Mahkamah dan sesalinan Notis Rayuan dan wakalah telah diserahkan kepada Peguam Syarie Pemohon pada hari yang sama bagi merayu keputusan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal Pemohon tersebut.

8) Alasan Rayuan masih belum difailkan oleh Responden kerana masih menunggu Borang MS30 siap dan dikeluarkan oleh Mahkamah.

9) Pada 24 September 2020, Pemohon telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap Notis Rayuan yang telah difailkan oleh Responden.

10) Selanjutnya Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan yang diangkat sumpah pada 8 Disember 2020. Melalui surat bertarikh 31 Disember 2020, Peguam Syarie Pemohon telah menyatakan bahawa pihak Pemohon tidak berhasrat untuk memfailkan Afidavit Balasan.

11) Mahkamah telah menetapkan 11 Februari 2021 untuk kedua-dua pihak memfailkan Hujah Bertulis dan pada 18 Februari 2021 untuk sebutan dan pemfailan Hujah Balas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

12) Untuk memutuskan permohonan ini kami telah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah Pihak-Pihak. Kami berpendapat isu

utama dalam permohonan ini adalah sama ada keputusan Bantahan Awal yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 10 Ogos 2020 boleh dirayu atau tidak. Kami mendapati isu ini adalah berkait rapat dengan **Aturan 4 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Taun 2014** yang menyatakan:

Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai

13) Untuk menjawab persoalan ini kami berpendapat keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Bantahan Awal yang telah diputuskan pada 10 Ogos 2020 adalah amat penting dan perlu diteliti untuk menentukan sama keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara tersebut merupakan keputusan yang muktamad atau keputusan akhir kepada isu yang berbangkit dalam prosiding Bantahan Awal tersebut.

14) Merujuk kepada keputusan YA Hakim Bicara pada 10 Ogos 2020 terhadap Bantahan Awal yang difailkan oleh Pemohon sebagaimana perintah yang dinyatakan pada Para 6 di atas, kami berpendapat keputusan tersebut adalah keputusan akhir berkaitan isu *locus standi* yang dibangkitkan oleh Pemohon dalam Bantahan Awal tersebut. Melalui keputusan tersebut Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa Responden hanya berhak menuntut empat (4) aset berikut sebagai harta sepencarian iaitu:

- (i) *Rumah Kedua tersebut*
- (ii) *Kereta Honda CRV No. Pendaftaran VAA 5100*
- (iii) *Kereta Toyota Hilux No. Pendaftaran WC 4222 N*
- (iv) *Kereta Produa Alza No. Pendaftaran W 5195 D."*

Sebaliknya berdasarkan perintah tersebut kami mendapati hak Responden untuk menuntut harta-harta berikut telah digugurkan iaitu:

- (i) *Rumah Pertama tersebut*
- (ii) *Kereta Honda Civic No. Pendaftaran VBM5100*
- (iii) *Van Nissan Vanette No. Pendaftaran WDS6892*

Berdasarkan keputusan pengguguran tersebut, kami berpendapat ianya secara tidak langsung telah menutup ruang dan peluang untuk Responden menuntut harta-harta tersebut sebagai harta sepencarian kerana keputusan tersebut adalah keputusan akhir yang telah muktamad sebagaimana yang dinyatakan dalam **Aturan 4 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Taun 2014**.

15) Kami juga telah meneliti alasan-alasan permohonan Bantahan Awal yang dikemukakan oleh Pemohon di Para 2 di atas dan kami mendapati tidak ada satupun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon berkaitan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan yang mewajarkan proses semakan perlu digunakan sebagaimana yang dinyatakan dalam **Aturan 5 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Taun 2014**.

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

16) Kami juga mendapati bahawa prinsip undang-undang berkaitan kes-kes yang boleh dirayu dan kes-kes yang boleh disemak telah banyak diputuskan dalam kes-kes terdahulu antaranya kes **Mohd Aruwa bin Mohd Amin lwn. Daing Kelthom binti Daing Abu Bakar [1426] JH JLDXIX/II**, kes **Mohd Daud Nasir lwn Azura**

Abu Bakar [2007]1 CLJ Sya 192, Khadrishah bin Khalid lwn Fadhilah bt Othman (Semakan no. 1000-003-0009-2011), dan kes Adi Asri bin Baharom lwn Andini Nidia Putra (Semakan no. 10000-003-0015-2012). Secara ringkasnya kes-kes tersebut telah memberi kesimpulan dari segi undang-undang bahawa jika sesuatu keputusan tersebut melibatkan keputusan akhir kepada suatu isu yang berbangkit dalam prosiding di Mahkamah Bicara, maka proses rayuan hendaklah digunapakai.

17) Seterusnya, Dengan hormat kami ingin menarik perhatian Pihak-Pihak kepada keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah dalam **Dato' Abu Khalil Akashah lwn Nik Rahimah Wan Ahmad** [2010]1 CLJ (Sya).

“i) *Permohonan semakan dimulakan terhadap sesuatu keputusan atas kesilapan yang dilakukan oleh hakim bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan, kesilapan nas dan Hukum Syarak serta kesilapan peruntukan undang-undang yang perlu diperbaiki dengan kadar segera oleh mahkamah yang lebih tinggi. Semakan itu boleh dibuat oleh hakim bicara itu sendiri setelah menyedari kesilapan yang dilakukan mahupun oleh pihak-pihak yang terlibat dan panduan semakan ialah melalui Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 dan Arahan Amalan No. 4 Tahun 2004. Kami merujuk kepada Majallahel-Ahkam-I-Adliya pada perkara 1838 telah mernperuntukkan bahawa “Kuasa diberi kepada mahkamah untuk membuat semakan hukuman. Apabila pihak kena hukum mendakwa bahawa hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah tidak menepati Hukum Syarak dan boleh menunjukkan dengan jelas isu-isu yang dipertikaikan itu dan jika ada kebenaran, rayuan boleh didengar.*

- ii. *Permohonan Rayuan pula ialah tindakan merayu oleh pihak-pihak terhadap kes yang telah diputuskan oleh mahkamah bicara dan tidak berpuashati dengan keputusan yang telah diberikan samada terhadap sebahagian atau keseluruhan keputusan/perintah tersebut.*

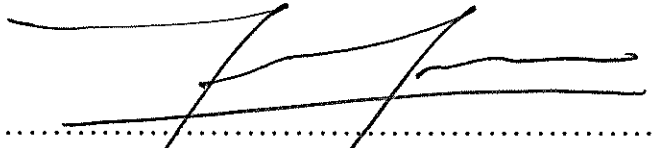
18) Berdasarkan alasan yang telah dinyatakan kami berpuas hati membuat keputusan bahawa permohonan Bantahan Awal ini wajar ditolak dan selaras dengan Seksyen 222, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kos wajar diawardkan kepada Responden disebabkan Permohonan ini telah membawa kesusahan kepada Responden yang perlu melantik Peguam Syarie untuk menegakkan keadilan di samping melewati-lewatkan kes Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Pemohon DITOLAK.
2. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak **RMI,000.00**.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor